

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
יוראי להב הרצנו
יסמין פרידמן
נעמה לזימי
מיכל שיר סגמן
סימון דוידסון
משה טור פז
ולדימיר בליאק
נאור שירי
מטי צרפתי הרכבי
רון כץ
דבי ביטון

פ/25/624

הצעת חוק שמירת הסביבה החופית (בחינה ועדכון של תוכניות), התשפ"ג–2022

- מטרה 1. מטרתו של חוק זה היא להבטיח את ההגנה על הסביבה החופית, באמצעות קביעת תקופת זמן שבמהלכה יחויבו מוסדות התכנון בבחינה, תיקון והתאמה של תוכניות החלות בתחום הסביבה החופית ואשר נכנסו לתוקף טרם תחילתו של חוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד–2004¹ (בחוק זה – חוק שמירת הסביבה החופית).
- הגדרות 2. לכל מונח בחוק זה תהיה המשמעות הנודעת לו בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965² (בחוק זה – חוק התכנון והבנייה), אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.
- העברת תוכניות לעיון מחדש 3. (א) ועדה מקומית שמרחב התכנון המקומי שלה, כולו או חלקו, הוא בתחום הסביבה החופית, תעביר לוועדה המחוזית, בתוך שישה חודשים מיום תחילתו של חוק זה, את רשימת כל התוכניות הישנות שבתחומה; לעניין זה, "תוכניות ישנות" – תוכניות שאושרו לפני מועד כניסתו לתוקף של חוק

¹ ס"ח התשס"ד, עמ' 540.

² ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

שמירת הסביבה החופית, החלות, כולן או חלקן, בתחום הסביבה החופית, ואשר ניתן עדיין לתת מכוחן היתרי בנייה.

(ב) הוועדה המחוזית תרכז את התוכניות הישנות שהועברו אליה מהוועדות המקומיות שבתחום המחוז, ולאחר שמצאה כי אכן הועברו אליה כל התוכניות כנדרש, תעביר אותן לוועדה לשמירת הסביבה החופית (בחוק זה – הוועדה) לעיון מחדש, בתוך שמונה חודשים מיום תחילתו של חוק זה.

בחינה ועיון מחדש 4. (א) בתוך שנתיים מהמועד שנקבע בסעיף 3(ב), תדון הוועדה, לפי סדרי עדיפות שתקבע, בכל אחת מהתוכניות שהועברו אליה לעיון מחדש.

(ב) הוועדה תבחן לגבי כל תוכנית אם היא תואמת למטרות חוק שמירת הסביבה החופית ולתוכניות גבוהות ממנה בסולם העדיפויות החלות בתחומה; מצאה הוועדה כי התוכנית תואמת את החוק והתוכניות כאמור, תאשר מחדש את תוקפה של התוכנית; מצאה הוועדה כי התוכנית אינה תואמת את החוק והתוכניות כאמור, תורה לוועדה המחוזית להגיש תוכנית חדשה, שתכלול שינויים לתוכנית הקיימת ובכלל זה תקבע בה הפחתת זכויות בנייה ושינוי הבינוי בתחומה, הרחקת הבינוי מקו המים או משטחים רגישים, מתן הוראות לשמירה על שטחים בסביבה החופית שהם בעלי חשיבות ציבורית, הסרה או צמצום של חסימת הנוף, הבטחת מעבר וגישה לסביבה החופית, וכל הוראה נדרשת אחרת לצורך התאמת התוכנית לחוק ולתוכניות כאמור.

(ג) הוראות התוספת השנייה לחוק התכנון והבנייה יחולו על בחינה ועיון מחדש לפי הוראות חוק זה.

(ד) רשימת התוכניות שיועברו לעיון מחדש לפי סעיף 3, מועדי הדיונים בוועדה שייקבעו בכל תוכנית, והחלטות הוועדה ביחס לכל אחת מהתוכניות, יפורסמו באתר האינטרנט של מינהל התכנון במשרד האוצר.

(ה) הוועדה רשאית לקבוע כי עד לתום תקופת הבחינה של תוכנית מסוימת כאמור בסעיף קטן (ב), יחולו תנאים שלפיהם יינתנו היתרי בנייה או היתרים לשימוש בקרקע מכוחה של אותה תוכנית, או יינתן אישור לתשריט של חלוקת קרקע בתחום אותה תוכנית; על קביעת תנאים כאמור יחולו סעיפים 78, 79 ו-97 לחוק התכנון והבנייה, בשינויים המחויבים.

תוכנית לניוד זכויות 5. (א) הורתה הוועדה לוועדה מחוזית להגיש תוכנית חדשה, כאמור בסעיף 4(ב), ובהכנת התוכנית החדשה יש כדי לפגוע בזכויות במקרקעין שניתנו לפי התוכנית הקיימת, רשאית הוועדה המחוזית לקבוע בתוכנית החדשה תוכנית

לניוד זכויות לפי הוראות סעיף זה, וזאת נוסף על כל אמצעי אחר לפי חוק התכנון והבנייה שנועד לפיצוי מי שנפגע מהכנת תוכנית חדשה כאמור.

(ב) בתוכנית לניוד זכויות תהיה רשאית הוועדה המחוזית להגדיל את השטח הכולל המותר לבנייה במגרש שהוא בבעלותו של מי שנפגע מתוכנית חדשה כאמור בסעיף קטן (א), והמצוי בתחום מרחב התכנון המקומי של הוועדה המחוזית או לאשר בנייה במגרש המצוי בקרקע שהיא מקרקעי ישראל בתחום מרחב התכנון המקומי של הוועדה המחוזית; התוכנית תוגש בצירוף חוות דעת שמאית לעניין שווי הזכויות שנפגעו בעקבות הכנת התוכנית החדשה ושווי הזכויות שמבקשת התוכנית לניוד זכויות להעניק לו במקומן.

(ג) על אף האמור בכל דין, על הקצאת הזכויות שנויידו לטובת מי שנפגעו מהחלטת הוועדה, לפי סעיף זה, לא תחול חובת מכרז.

הוראת שעה 6. תוקפו של חוק זה עד תום חמש שנים מיום תחילתו, אולם, אם הורתה הוועדה על הכנת תוכנית חדשה לפי הוראות סעיף 4(ב), ימשיכו לחול על אותה התוכנית הוראות חוק זה גם לאחר תום תקופת תוקפו של החוק.

ד ב ר י ה ס ב ר

בחוק שמירת הסביבה החופית, שאושר בשנת 2004, עוגנו על ידי המחוקק עקרונות ההגנה על הסביבה החופית, אוצרות הטבע והמורשת בה, וכן החובה למנוע ולצמצם במידת האפשר פגיעה באלה. ואולם, החוק קבע כי עקרונותיו יחולו רק על תוכניות חדשות שאושרו לאחר תחילת החוק, ולא יחולו על תוכניות שאושרו ערב תחילתו. כל תוכנית שאושרה, עומדת בתוקפה עד שתשונה על ידי תוכנית חדשה ממנה. בסביבה החופית, התוצאה היא כי קיימות תוכניות ישנות שניתן להוציא מכוחן היתרים והן אינן תואמות את הוראות חוק הסביבה החופית, כך שמימושן מותר בהתאם למצב המשפטי הקיים אולם פגיעתן הצפויה בחוף – רבה.

עניין זה צוין במפורש אף בדוח מבקר המדינה לעניין השמירה על החופים מיום 8 במאי 2013: "לעיתים תוכניות אינן תואמות לצרכים החדשים ולראיה התכנונית החדשה, משום שמאז הכנתן חלו שינויים חקיקתיים והתגבשו תובנות חדשות. הדברים נוגעים גם לפיתוח רצועת החוף בישראל, שכן בשנים האחרונות חלו שינויים במדיניות הפיתוח ובחקיקה בנושא, ששיקפו את הרצון להגן על הסביבה החופית". לאור זאת הציע המבקר להקים מנגנון תכנוני של בחינה מחדש של תוכניות: "על מוסדות התכנון לקבוע אמות מידה מפורשות בנוגע למשך תקפותה של תוכנית מאושרת, וכמו כן עליהם לקבוע אם יש צורך מדי פעם בפעם לחזור ולבחון את מידת תקפותה של תוכנית שגובשה לפני שנים, לנוכח השינויים שחלו מאז נקבעה."

אין חולק כי אחד האזורים שבהם יש חשיבות מכרעת לבחינה מחדש של תוכניות ישנות הוא רצועת החוף הצרה של מדינת ישראל. כבר כיום רצועת החוף הזמינה לציבור עומדת על 1.5 ס"מ חוף לתושב,

ולנוכח הכפלת גידול האוכלוסייה בתוך 30 שנים, צפויה להצטמצם כבמחצית ל-0.8 ס"מ חוף לתושב. מכאן שבאזורים הסמוכים לחוף, שבהם הציבור מבלה, ושחשיבות ההגנה עליהם תלך ותגדל ככל שתגדל הצפיפות במדינת ישראל, חיוני במיוחד להבטיח כי המצב התכנוני יתאם את האינטרס הציבורי – רצועת החוף תישמר זמינה ככל הניתן לטובת הכלל ולטובת הסביבה.

לשם כך, מוצע לקבוע תקופה שייעשה בה מאמץ מרוכז לבחינת כלל התוכניות הקיימות שאושרו בסביבה החופית לפני כניסת חוק שמירת הסביבה החופית לתוקף, והתאמתן לעקרונות חוק שמירת הסביבה החופית והתוכניות הארציות והמחוזיות הקיימות. מוצע כי הוועדות המחוזיות ירכזו את כל התוכניות הישנות הקיימות בתחומן ויעבירו אותן לבחינת הוועדה לשמירת הסביבה החופית. היות וכמות תוכניות אלו היא מוגבלת, ניתן להסתפק לצורך כך בהוראת שעה, תוך קביעת זמנים לאיסוף התוכניות הללו על ידי ועדות התכנון המקומיות והמחוזיות (חצי שנה) וקבלת החלטה של הוועדה לשמירת הסביבה החופית בנוגע אליהן (שנתיים). לאחר מכן, ניתן יהיה להמשיך בביצוע אותן תוכניות ישנות שהוועדה מצאה כי אינן דורשות התאמה, ואילו לגבי התוכניות שלגביהן נמצא כי נדרשת התאמה, הרי שזו תבוצע באמצעות הגשת תוכניות חדשות לאותם אזורים, שיגבילו את הבנייה שתוכננה באזורי החוף.

כדי לא לפגוע במידה העולה על הנדרש במי שהתוכנית החדשה תפגע בזכויות שניתנו לו במסגרת התוכניות הישנות, מוצע לאפשר לקבוע במסגרת התוכנית החדשה, תוכנית לניוד זכויות – שתאפשר מתן זכויות במגרש אחר במחוז, חלף הזכויות שנפגעו – במגרש אחר הנמצא בבעלותו של מי שנפגע, או במגרש המצוי בקרקע שהיא מקרקעי ישראל. חוות דעת שמאית תבטיח שלבעלי הזכויות יינתנו זכויות שוות ערך כלכלי במקום אחר, וכך הם לא ייפגעו, בעוד שכלל הציבור ייצא נשכר.

הצעת החוק נוסחה בסיוע המחלקה המשפטית של עמותת "אדם טבע ודין".

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/715) ועל ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/2165 ; 150/19 ; 1089/19), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת דב חנין (פ/20/536 ; פ/20/4558), על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/3422), על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/20/4610) ועל ידי חברת הכנסת תמר זנדברג וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/26) ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חברת הכנסת סתיו שפיר וקבוצת חברי הכנסת (פ/22/356).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אלון טל וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2518).

הצעת החוק זהה לפ/24/2518 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)